



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4456/2016/1/CA1

Paraná, 6 de noviembre de 2.017.

Y VISTO: en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Presidente; el Dr. Mateo José BUSANICHE, Vicepresidente y la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Jueza de Cámara, en el Expte. N° FPA 4456/2016/1/CA1, caratulado: **"LEGAJO DE APELACION DE MARTINEZ, MARCELO CESAR OSCAR EN AUTOS MARTINEZ, MARCELO CESAR OSCAR POR INFRACCIÓN LEY 23.737"** provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Paraná, y;

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Daniel Edgardo Alonso dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado Marcelo César Oscar Martínez, contra la resolución obrante a fs. 1/7 vta. en cuanto decreta su procesamiento por el hecho por el que fuera indagado, tenencia de estupefacientes para consumo personal (art. 14, 2da. parte de la ley 23.737) en carácter de autor y en función de los arts. 306 y 308 del Código Procesal Penal. El recurso es concedido a fs. 13.

A fs. 22 obra un conste actuarial, el que da cuenta que el apelante no concurrió a la audiencia oportunamente señalada, quedando las presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:



I- Que, atento a la no concurrencia del recurrente, corresponde tener por desistido el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con lo dispuesto por el art. 454 -segundo párrafo- del C.P.P.N.

Que, los **Dres. Mateo José Busaniche y Cintia Graciela Gomez**, dijeron: Que, adhieren al voto precedente.

Que, en mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

Tener por desistido el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado Marcelo César Oscar Martínez, y firme, en consecuencia, la resolución obrante a fs. 1/7 vta.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

